

HECHO Y ACTO JURIDICO

*El **hecho jurídico** es el acontecimiento que conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas*

Los hechos jurídicos pueden ser:

Naturales es el hecho por el cual el ser humano participa como ente sometido a leyes físicas o biológicas

Humanos es el hecho que se produce con el accionar de la persona y es un indicador de su conducta y de su personalidad

Por **situaciones jurídicas**. Es un modo permanente y objetivo de estar alguien con respecto a otro (personas, cosas y actos) que habilita a aquel titular para el ejercicio indefinido de poderes o prerrogativas mientras tal situación subsista.

La **relación jurídica**, por su parte, se configura como un vínculo que el derecho objetivo establece entre personas al atribuir a una ellas el poder de imponer a la otra un determinado comportamiento. Las relaciones jurídicas encuentran el sustrato en las relaciones sociales de la vida cotidiana; son infinitas, esencialmente variables y están destinadas a agotarse.

El ordenamiento jurídico reconoce los simples actos lícitos y los actos jurídicos

*El **simple acto lícito** es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.*

Los simples actos lícitos son aquellos hechos humanos, voluntarios, no prohibidos por el ordenamiento normativo que producen efectos con independencia de la voluntad de las partes. Es la ley la que deriva los efectos de la conducta consciente y voluntaria de la persona aunque sus efectos son producidos directamente por imposición del ordenamiento jurídico, más allá de si las partes quieren o no producir tales efectos. Así, por ejemplo, quien escribe una canción por placer no piensa, mientras lo hace que el ordenamiento legal protege su creación intelectual y le asigna la paternidad de la obra

El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.

El acto jurídico es el acto voluntario lícito cuya característica esencial o principal es la deliberada voluntad de producir efectos jurídicos. Precisamente, el fin inmediato de producir este tipo de efectos es aquello que distingue el acto jurídico de otros hechos voluntarios y aún del simple acto lícito.

CARACTERES

a **Acto**: es para diferenciarlo del hecho jurídico humano.

b. **Acto voluntario**: significa que para configurarse depende de que sea ejecutado por la persona con discernimiento, intención y libertad, es decir, con todos los elementos internos de la voluntad sanos o sin vicios

Discernimiento es poder entender el significado de lo que hago. Se trata del estado de conciencia que permite al sujeto entender las consecuencias de su acción

Intención: es el propósito de realizar un acto. La intención debe existir respecto del acto concreto que se realiza. Hay ausencia de intención cuando hay diferencia entre el propósito del acto y el resultado de este

Libertad; es la facultad de elegir entre distintas alternativas espontáneamente, es decir sin coacción

ACTO INVOLUNTARIO *Es involuntario por falta de discernimiento:*

- *. el acto de quien, al momento de realizarlo, está privado de la razón;*
- *el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años;*
- *el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido trece años, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales.*

c. **Acto lícito**: de la definición legal se desprende que el acto o negocio debe ser necesariamente lícito. No sería lógico que el ordenamiento jurídico proteja negocios que son contrarios u opuestos a sus propias disposiciones.

d. **Fin inmediato de producir efectos jurídicos** secundado por el ordenamiento legal, es el fin específico, la nota típica del acto jurídico, que lo diferencia de todos los otros actos que, no obstante

ser voluntarios, no tienen el propósito de crear relaciones y situaciones jurídicas

MANIFESTACION DE VOLUNTAD

. Para que el acto produzca efectos en el mundo jurídico es preciso que se exteriorice, por cuanto los que permanecen en la esfera íntima de las personas no son susceptibles de ser conocidos

Puede realizarse en forma oral, por escrito o por signos inequívocos que pueden surgir de la práctica, de los usos y costumbres del lugar.

Los signos inequívocos o hechos materiales consisten en realizar gestos que tienen significados muy precisos e inconfundibles. Así, por ejemplo, cuando se paga el boleto del colectivo, se sube al subterráneo o se levanta la mano en una asamblea, nadie duda del

sentido en que se expresa la voluntad. Los signos inequívocos respecto de determinados objetos permiten lograr certeza respecto del significado

Presumida por ley La manifestación de la voluntad en este caso es ficticia porque la ley extrae una consecuencia de determinadas circunstancias del silencio no puede inferirse ninguna manifestación de voluntad, a no ser que la ley, la voluntad de las partes, los usos y prácticas o la relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes autoricen a tenerla por expresada

La manifestación tácita de la voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Carece de eficacia cuando la ley o la convención exigen una manifestación expresa.

La declaración tácita de la voluntad es el resultado de la conexión de distintos actos cumplidos por una persona que ponen de manifiesto la existencia de una voluntad determinada, con prescindencia de la intención que hubiera tenido el sujeto de exteriorizarla

Así ocurre cuando se recibe el capital sin hacer reserva de los intereses porque en tal caso se presume el pago total de la deuda

ELEMENTOS

a- OBJETO

. El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad

humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea.

Los hechos, objeto del acto jurídico, deben ser determinados o determinables. Son determinados cuando al momento de la celebración del acto se encuentra precisado

Los hechos ilícitos no pueden ser objeto de los actos jurídicos. La licitud, por definición, forma parte de la esencia de este tipo de actos

No pueden ser Contrarios a la moral y a las buenas costumbres y al orden público, no pueden constituir objeto de los actos jurídicos los hechos lesivos a los derechos ajenos, tampoco podrán constituir objeto de los actos los hechos lesivos a la dignidad humana.

b- CAUSA

La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes.

C- Forma y prueba del acto jurídico

Libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley.

No es posible confundir forma y prueba del acto jurídico.

La forma, es el elemento externo del acto, en tanto **la prueba** es el medio, no necesariamente instrumental, por el cual se demuestra la verdad del hecho de haberse celebrado el acto.

Los actos formales se dividen, a su vez, en formales solemnes y no solemnes.

Los actos formales solemnes pueden ser de solemnidad absoluta o relativa. En los **actos de solemnidad absoluta**, la violación de las formas establecidas trae aparejada la nulidad como única forma de garantizar la observancia de los preceptos sobre la forma. Por ej. el matrimonio, la donación de inmuebles, las prestaciones de renta vitalicia

Los **de solemnidad relativa**, en cambio, cuando falla la forma impuesta, el acto no puede producir sus efectos propios, pero vale como acto por el cual las partes se obligan a otorgar el instrumento indicado.

Entre los actos formales de solemnidad relativa se encuentra el boleto de compraventa de inmuebles

Finalmente, **los actos no formales** son aquellos que no requieren de ninguna forma especial y, por tanto, quedan gobernados por el principio general de libertad de las formas.

La expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos, o por instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos en que determinada instrumentación sea impuesta

Instrumentos privados y particulares no firmados.

Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no.

*Si están firmados, se llaman **instrumentos privados**: que son documentos firmados por las partes sin intervención del oficial público.*

*Si no están firmados, se los denomina **instrumentos particulares no firmados**; esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información.*

En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. entre ellos a los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos, los registros de la palabra — grabaciones— o de información. De esta forma, se abarca una Importantísima gama de documentos que hacen a la vida cotidiana, basta con mencionar los extractos y comprobantes de los cajeros automáticos y todas las transacciones comerciales que se realizan diariamente sin que se encuentren firmadas. Las nuevas tecnologías han aportado elementos valiosísimos para el tráfico jurídico, para su agilidad, comodidad y rapidez;

FECHA CIERTA *La eficacia probatoria de los instrumentos privados reconocidos se extiende a los terceros desde su fecha cierta. Adquieren fecha cierta el día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o no pudo ser firmado después. La prueba puede*

producirse por cualquier medio, y debe ser apreciada rigurosamente por el juez.

INSTRUMENTOS PUBLICOS

Son instrumentos públicos:

- a. las escrituras públicas y sus copias o testimonios;*
- b. los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes;*
- c. los títulos emitidos por el Estado nacional, provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las leyes que autorizan su emisión.*

. Son requisitos de validez del instrumento público:

- a. la actuación del oficial público en los límites de sus atribuciones y de su competencia territorial,*
- b. las firmas del oficial público, de las partes, y en su caso, de sus representantes; si alguno de ellos no firma por sí mismo o a ruego, el instrumento carece de validez para todos.*

Eficacia probatoria el instrumento público hace plena fe de:

- 1-En cuanto al acto realizado, la fecha el lugar y los hechos
- 2-que el oficial publico enuncia como cumplidos por El o ante El , en cuanto al contenido principal de las declaraciones del acto instrumentado.

MODALIDAD DE LOS ACTOS JURIDICOS

CONDICION. *Se denomina condición a la cláusula de los actos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto.*

La condición es una modalidad de los actos jurídicos por la cual se supedita la adquisición o pérdida de un derecho a la realización de un hecho futuro e incierto

PLAZO *Es la cláusula por la cual la exigibilidad o la extinción de un acto jurídico pueden quedar diferidas al vencimiento de un plazo*

CARGO *Es una modalidad accesorio y excepcional de los actos jurídicos que se impone al adquirente de un derecho, en general, a quien recibe una liberalidad.*

El clásico ejemplo que proporciona la doctrina es el legado de una cosa mueble o inmueble que deja el causante en su testamento con imposición de que se hagan celebrar oficios religiosos por su alma luego de su muerte.

Una de las características del cargo es que no resulta posible adquirir el derecho sin asumir al propio tiempo el cargo.

VICIOS DE LA VOLUNTAD

Error de hecho. *El error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto.* Se entiende por “error” el falso conocimiento de la realidad de las cosas. Es un vicio de la voluntad que afecta la intención del sujeto, como elemento interno del acto voluntario; de no haber tenido un falso conocimiento de las cosas, la persona jamás hubiera celebrado el acto.

Para que el error cause la nulidad del acto debe tratarse de: a) error esencial; y b) ser el móvil determinante de la voluntad de quien ha errado y no debe ser reconocible por el destinatario.

El error se clasifica en esencial y accidental. El primero es el que se refiere al elemento del acto que se ha tenido en mira al tiempo de su celebración. Si, en cambio, recae en circunstancias accesorias o intrascendentes es inhábil para producir la invalidez del negocio

El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto y las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Es decir, cuando usando la normal diligencia, hubiera podido darse cuenta de él.

DOLO *Acción dolosa es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto.*

El dolo es esencial y causa la nulidad del acto si es grave, es determinante de la voluntad, causa un daño importante y no ha habido dolo por ambas partes

Dolo esencial

Es el que vicia el consentimiento porque fue la causa determinante del acto al inducir a la víctima a que lo consienta en condiciones desventajosas para ella. *se habría realizado sin la reticencia u ocultación.*

GRAVE La gravedad del dolo, esto es, la idoneidad del engaño, debe ser apreciada según las características y condiciones de la víctima.

DETERMINANTE El dolo es causa determinante del acto cuando la maniobra elaborada por el autor afecta el proceso deliberativo interno de la otra persona y vicia la intención; de no haber

sido por esa conducta que le presentó a la víctima un estado de las cosas falso o irreal, el acto no se hubiera llevado a cabo el daño causado por la acción dolosa sea importante.

Que no haya dolo de ambas partes

Es una exigencia del principio de la buena fe.

VIOLENCIA

Fuerza e intimidación. *La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero, causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso*

VICIOS DE LOS ACTOS JURIDICOS

LESION

. Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, debilidad síquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación.

Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones.

Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de la demanda.

SIMULACION

La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten. el acto simulado

*Se caracteriza por constituir una disconformidad entre la voluntad interna y la declarada, **requiere la existencia de un acuerdo simulatorio entre todos los intervinientes en el negocio. supone que el fin inmediato perseguido por las partes consiste en engañar a terceros.***

El engaño es el elemento esencial de la simulación.

FRAUDE

Todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos, y de las renunciaciones al ejercicio de derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna.